

1502111-31.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275); "Os policiais não são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502111-31.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

FELIX VICTOR DE JESUS PEREIRA SILVA e outro

Vítima:

MAGAZINE LUIZA

Data da Audiência:

12/12/2022

Réu Preso

Aos 12 de dezembro de 2022, às 15 horas, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dra. Maria Isabel El Maerrawi, foi aberta audiência de instrução e interrogatório, realizada no formato virtual (por videoconferência) ou misto, nos termos já estabelecidos pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme artigo 8º do Provimento CSM/TJSP nº 2.651 de 16/03/2022, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: os réus FELIX VICTOR DE JESUS PEREIRA SILVA e MAYCON ELYAKIM RODRIGUES DE ASSIS, acompanhados por seus respectivos advogados Dra. Jaqueline Almeida de Jesus e Dr. Luiz Fernando Maeda Salles, que realizaram entrevista reservada. Presentes as testemunhas Danilo Aranda Faustino Avila, Denyel Wesley Ramos Meira e Tiago Fernandes da Silva, as quais foram ouvidas. Terminada a(s) inquirição(ões), foram colhidos os interrogatórios dos réus. O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça),

permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito:

Considerando que as partes não postularam novas diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz(a), MAYCON ELYAKIM RODRIGUES DE ASSIS e FELIX VICTOR DE JESUS PEREIRA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque, na manhã de 16 de agosto de 2022, por volta de 10h40min, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Gerônimo Caetano García, nº 562, Bairro Jardim Nova Belém, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, previamente ajustados em unidade de desígnios e agindo em concurso, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares, marca Apple, modelos Iphone 12 e 13, avaliados conjuntamente avaliados em R\$15.600,00 (fls. 20), pertencentes à empresa Magazine Luiza (cf. boletim de ocorrência a fls. 18/20; auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 23 e 26; auto de reconhecimento a fls. 24, auto de avaliação a fls. 25 e demais elementos informativos acostados). Os réus foram presos em flagrante e tiveram sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Custódia (fls. 55/58). A denúncia foi recebida em 05/09/2022 pela r. decisão de fls. 89/90. Laudo do objeto utilizado para a subtração (alicate) juntado às fls. 116/118. Os réus foram citados às fls. 120 e 122 e ofertaram resposta à acusação, sendo que o réu FELIZ postulou sua absolvição sumária (fls. 126/128 e 140/141). Após manifestação do Ministério Público (fls. 132/133), a preliminar foi rejeitada e o recebimento da denúncia, confirmado. O feito seguiu seu regular trâmite até o encerramento da instrução nesta data. A ação penal deve ser julgada procedente. Segundo comprovado nos autos a partir da prova colhida sob o crivo do contraditório, no dia dos fatos, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e em unidade de desígnios, decidiram praticar o crime patrimonial e escolheram a empresa vítima como alvo de sua empreitada criminosa. MAYCON e FELIX, então, dirigiram-se à loja Magazine Luiza, em Francisco Morato e, utilizando um alicate, romperam os fios que prendiam os celulares à vitrine e subtraíram os aparelhos telefônicos, dois modelos da marca Apple, Iphone 12 e 13. Ocorre que a ação criminosa foi percebida pelos seguranças da empresa, que detiveram os furtadores e contaram com o auxílio de um policial militar que passava pelo local. Os aparelhos subtraídos foram apreendidos na posse dos denunciados e restituídos sem avarias. O alicate utilizado para consumação do furto foi encontrado na posse de MAYCON. A materialidade do crime decorre do Boletim de Ocorrência, depoimentos coletados e, sobretudo, dos documentos acostados aos autos (cf. boletim de ocorrência a fls. 18/20; auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 23 e 26; auto de reconhecimento a fls. 24, auto de avaliação a fls. 25 e laudo de fls. 116/118). A autoria do crime é certa e recai, sem dúvidas, sobre os denunciados. Ainda, da dinâmica dos fatos depreende-se que houve inversão da posse do bem subtraído, que saiu da esfera patrimonial da vítima, ainda que por breve período. Consumou-se, assim, a infração, independentemente de ter obtido a posse desviada, mansa ou longa do produto do crime. Nesse sentido, o entendimento de nossos Tribunais: "Apelação. Furto qualificado. Pleito objetivando o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo devidamente comprovada mediante laudo pericial, ainda corroborada pelas declarações da vítima. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detido por milicianos, instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida. Processos sem trânsito em julgado não podem ser considerados para majorar a reprimenda, sob pena de ofensa à presunção de inocência. Possibilidade de compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Readequação. Regime correto. Parcial provimento." (TJSP; Apelação 0000034-77.2018.8.26.0540; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019) "APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO

QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, CP) – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, contra as quais sequer houve insurgência da defesa – Condenação de rigor – Pretendido reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse – Réu detido na posse da 'res furtiva' logo após diligência policial – Desnecessidade da posse mansa e tranquila – Precedentes do STJ e STF – Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação 0020524-38.2018.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018) “RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o furto não se consumou porque a prisão dos acusados ocorreu em momento imediatamente posterior à subtração, com a recuperação do produto do ilícito, sem que o agente tenha desfrutado da posse mansa e pacífica da coisa furtada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma. 3. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial representativo da controvérsia, na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado (regime dos recursos repetitivos), com disciplina atual no artigo 1.036 e seguintes do CPC em vigor, em decisão unânime, pacificou a matéria, assim resumida: “consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (REsp 1.524.450/RJ, Relator MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno -, (...), pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º). Isso porque tal entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, (...), no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos.” (HC 306.450/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. As condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes. 2. Recurso especial provido com redimensionamento das penas dos acusados. (REsp 1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018) A consolidação do entendimento culminou com a edição da Súmula 582 pelo E. STJ: “Consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

A testemunha Tiago Fernandes da Silva, que trabalhava como segurança da empresa, quando avistou os réus que, juntos, furtaram dois celulares que estavam na vitrine do estabelecimento comercial, sendo eles um Iphone 12 e um Iphone 13. Os furtadores eram os dois réus. Conseguiram alcançá-los com a ajuda de um policial. Os telefones apreendidos eram da loja. Eles portavam um alicate e uma tesoura. Eles abriram a vitrine, provavelmente com os instrumentos. Os celulares não estavam presos, apenas expostos na vitrine trancada, imediatamente avisei o outro segurança da loja, Denyel Wesley Ramos Meira que, na companhia de um policial militar que passava pelo local, conseguiu prender os furtadores. No mesmo sentido, o depoimento de Denyel Wesley e do policial militar Danilo Aranda Faustino Ávila, que confirmou a prisão em flagrante dos réus na posse dos objetos subtraídos. Denyel disse que estava

trabalhando na loja, os furtadores ingressaram, apropriaram-se dos aparelhos e iniciaram a fuga. Foi avisado por seu colega. Conseguiu capturar os réus já em fuga, junto com um policial, quando um deles dispensou o Iphone 12. Com eles foi encontrado outro aparelho Iphone 13 e os acessórios utilizados para o crime, uma tesoura e um alicate. Não viu a ação dos furtadores dentro da loja, que foi flagrada pelo segurança Tiago, que o avisou. Foi atrás deles na rua. Eles entraram e saíram juntos da loja. As perguntas da Defesa, disse que os aparelhos foram retirados de dentro de uma vitrine fechada com chave. Eles abriram a vitrine e pegaram os aparelhos. Não ficam presos por fios, o que em nada altera o panorama dos autos, já que a única qualificadora imputada é a do concurso de agentes. O policial Danilo ainda acrescentou que se deparou com a ocorrência em andamento. Viu os dois furtadores correndo e, atrás deles, um segurança do Magazine Luiza gritando "pega ladrão". Conseguiu abordá-los. Com eles foi encontrado um aparelho celular e o outro foi trazido por uma senhora, pois tinha sido dispensado na fuga. Eles admitiram o furto na ocasião e portavam, além dos pertences pessoais, um alicate. O gerente reconheceu os aparelhos como oriundos da loja. Na Delegacia, foi apresentado um vídeo com a imagem dos dois durante a ação delitiva. Às perguntas da Defesa, disse que não estava em serviço quando abordou os réus, o que não configura qualquer nulidade no flagrante, que pode ser realizado por qualquer pessoa. Os réus tentaram fugir, mas não ofereceram resistência. Perante a d. autoridade policial, FELIX e MAYCON ficaram em silêncio (fls. 12 e 16). Em seu interrogatório judicial, MAYCON disse que trabalha como carregador, levando clientes para comprar eletrônicos no bairro Santa Ifigênia. Sobre os fatos, disse que estava trabalhando naquele bairro e estava devendo uma caixinha de som JBL para um conhecido. Foi até o Magazine Luiza e a vendedora disse que tinha o produto na loja de Francisco Morato. Chamou FELIX para ir com ele. A vendedora foi buscar a caixa no estoque e não encontrou o produto. Ficaram andando na loja e pegaram os aparelhos na mão para olharem. A vitrine estava aberta. Ouviram o grito do segurança no fundo da loja. Devolveram os aparelhos na vitrine e saíram correndo. Foram abordados por um motoqueiro armado e logo chegou uma viatura da Polícia Civil que os levou à Delegacia. FELIX, a seu turno, disse que trabalhava com MAYCON e reiterou a versão defensiva do comparsa. Tal é o panorama probatório dos autos, do qual se extrai prova suficiente para a condenação. Os réus foram flagrados na posse dos produtos desviados e do alicate utilizado para a obtenção dos celulares. Além disso, a versão dos réus, embora alinhada, não encontra amparo nos autos. Os réus não precisavam correr. Bastava devolverem os aparelhos e esclarecerem os fatos. Tampouco precisavam circular com os instrumentos apreendidos caso não pretendessem realizar o furto. O vídeo juntado pela Defesa apenas mostra a vitrine, trancada, com os aparelhos expostos à venda e em nada serve para afastar qualquer aspecto da imputação. As circunstâncias que agravam o crime estão devidamente comprovadas. Não há dúvidas sobre a ação conjunta dos furtadores. Firmadas, portanto, a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime, a condenação dos acusados é medida de rigor. Com relação à dosimetria da pena, observo que os réus ostentam maus antecedentes e são reincidentes em crimes patrimoniais (fls. 48/50 e 51/54), o que afasta a possibilidade de benefícios penais. Ante o exposto, pugno pela condenação dos réus nos termos da denúncia, com manutenção de sua prisão preventiva.". Pelas Defesas foram apresentadas alegações finais orais. As alegações finais foram gravadas através do Microsoft Teams, arquivadas na plataforma One Drive e não serão transcritos em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "Vistos. MAYCON ELYAKIM RODRIGUES DE ASSIS e FELIX VICTOR DE JESUS PEREIRA SILVA, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, na manhã de 16 de agosto de 2022, por volta de 10h40, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Gerônimo Caetano García, 562, Bairro Jardim Nova Belém, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, previamente ajustados em unidade de desígnios e agindo em concurso, subtraíram, para proveito

comum, coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares, marca Apple, modelos Iphone 12 e 13, avaliados conjuntamente em R\$ 15.600,00 pertencentes à empresa Magazine Luiza (fls. 3/5). As prisões em flagrante (fls. 6) foram convertidas em preventivas (fls. 55/58). Recebida a denúncia (fls. 89/90), os réus foram citados (fls. 119/122) e apresentaram defesas (fls. 126/128 e 140/141). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Mídias arquivadas. Em alegações finais pugnou o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa de Maycon requereu a absolvição com fundamento no artigo 17, do CP ou, então, 386, VII, do CPP ou, ainda, a desclassificação do delito para a modalidade tentada, com pena no mínimo legal e recurso em liberdade. E a Defesa de Félix, por sua vez, pleiteou a absolvição ou, então, a desqualificação da conduta para furto simples e aplicação de pena mínima. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão condenatória merece prosperar. A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6/17), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de apreensão, reconhecimento e entrega (fls. 23, 24 e 26), auto de avaliação (fls. 25), laudo do alicate (fls. 116/118) e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria também é certa, e recai sobre os réus. O policial Danilo Aranda Faustino Avila contou que na data dos fatos caminhava na proximidade da loja vítima, ocasião na qual presenciou o segurança Denyel Wesley Ramos Meira promovendo a detenção dos réus pois teriam eles subtraído aparelhos de telefonia celular do estabelecimento comercial. Por ser policial militar, assumiu a detenção e realizou a busca pessoal, localizando na posse um Iphone 12 e um Iphone 13, além de um alicate. De acordo com o segurança Danyel, ambos os furtadores subtraíram os aparelhos que estavam à mostra na vitrine (fls. 7). Em juízo contou ser policial militar e que se deparou com a ocorrência em andamento. Viu dois jovens correndo e atrás deles o segurança que depois soube ser do Magazine Luiza, gritando "pega ladrão". Correu atrás também e conseguiu fazer a abordagem. Foi encontrado um aparelho celular da Apple e uma senhora trouxe mais um aparelho celular. Não conhecia os envolvidos. Os réus confessaram o furto. Eles tinham um alicate. O segurança reconheceu os aparelhos. O gerente apresentou na delegacia um video mostrando o furto. No dia estava a pé, a paisana. Após serem abordados eles não reagiram. Denyel Wesley Ramos Meira, segurança da loja vítima, contou que estava em seu posto de trabalho quando o segurança Tiago Fernandes Da Silva avisou que dois homens juntos furtaram dois celulares que estavam na vitrine, sendo eles um Iphone 12 e um Iphone 13, e correu atrás de ambos e com a ajuda do policial militar Danilo Aranda Faustino Avila, que caminhava pelo local, efetuaram a captura, sendo localizado os aparelhos na posse dos réus e uma chave de fenda (fls. 8). Em juízo disse que os réus entraram na loja e efetuaram o furto. Eles se evadiram e foi atrás. Foram abordados e uma viatura chegou. Um iphone 13, uma tesoura e um alicate de corte foram encontrados com os acusados. Na fuga eles dispensaram um iphone 12. Um deles disse que tinha soltado o iphone durante a fuga. Não conhecia os réus antes dos fatos. Não viu o momento do furto. O vigilante viu e o avisou. Os réus entraram e saíram juntos do estabelecimento. Os aparelhos estavam dentro de uma vitrine fechada com chave. Eles conseguiram violar a vitrine e furtar os aparelhos. Os aparelhos não ficam presos por fios. Tiago Fernandes da Silva, também segurança do estabelecimento comercial vítima, contou que realizava seu trabalho rotineiro e avistei os homens que juntos furtaram dois celulares que estavam na vitrine, sendo eles um Iphone 12 e um Iphone 13, que usaram um alicate para desprender os aparelhos da corrente que os acoplava à vitrine, sem danificar ou romper o objeto para a subtração. Avisou o outro segurança da loja, Denyel Wesley Ramos Meira, que, na companhia de um policial militar que passava pelo local, conseguiu prender os furtadores (fls. 9). Em juízo contou que estava de plantão, na função de vigilante,

no fundo da loja visualizou os dois indivíduos proxima a uma vitrine que guarda os aparelhos celulares. Eles abriram e fecharam a porta de vidro. Alcançaram os dois rapazes. Um policial a paisana conseguiu aborda-los e deu voz de prisão. Com eles estavam alicate de corte, tesoura e os dois aparelhos. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. Esclareceu que a vitrine era trancada, mas nada prendia os aparelhos celulares. Não soube dizer como abriram a porta. Não houve dano algum na

vitrine. Na delegacia nada foi apresentado, mas a loja tem sistema de segurança. O réu Maycon Elyakim Rodrigues de Assis em seu interrogatório extrajudicial manteve-se silente (fls. 12). Em juízo disse ter 30 anos de idade, ter um filhos menores, morar em casa própria, trabalhar como autônomo, como puxador, com renda aproximada de R\$ 800,00, não conhecer as testemunhas e já ter sido processado criminalmente por furto. Sobre os fatos narrou que trabalhava na Santa Ifigenia, em São Paulo, com o corréu e devia uma caixa JBL para um amigo. Foi na loja Magazine Luiza da Rua Direita e disseram que tinha só na loja de Francisco Morato. Chamou Félix para ir junto. A vendedora pediu para aguardar, mas não encontrou. Andou pela loja e pegou um aparelho para olhar. Ouviu grito do segurança e deixaram o celular. Saíram da loja. Um motoqueiro apontou uma arma e mandou parar. Foram revistados. Uma viatura os levou para a delegacia. Não pediram o celular para vendedor algum. A vitrine estava aberta. Félix Victor de Jesus Pereira Silva também manteve-se silente em seu interrogatório extrajudicial (fls. 16) e em juízo disse ter 21 anos de idade, ter uma filha menor, morar em casa própria, trabalhar como puxado junto com Maycon, com renda aproximada de R\$ 800 a 1000,00, não conhecer as testemunhas arroladas e já ter sido preso ou processado criminalmente por furto. Sobre os fatos narrou que iam para o trabalho e Maycon o chamou para ir cômpar uma caixa de som para um amigo. A vendedora falou que não tinha, mas na loja de Francisco Morato tinha. Chegaram na cidade e a vendedora não achou. Pediu para aguardar. Ficaram pela loja. A vitrine estava aberta e pegaram celulares para olhar. Ouviu "ladrão" e deixaram o celular e saíram da loja. O funcionário vinha em sua direção. Voltou o aparelho para vitrine. A vitrine fica próxima da calçada. Como se vê, o conjunto probatório formado é suficiente a embasar decreto condenatório. Destaca-se que não há motivos para que os agentes de segurança do comércio e o policial militar que colaborou com a captura acusassem os réus leviana e gratuitamente. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para, depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade. Assim entende a jurisprudência: "O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586); "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275); "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407). Como se vê, a partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos seguros, firmes, coerentes com os demais elementos de prova, coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. Não demonstraram as Defesas eventual motivo que os agentes de segurança teriam para mentir em juízo, deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Inexiste nos autos qualquer comprovação de hipótese excludente de ilicitude e eventual estado de necessidade não restou minimamente demonstrado. Não há que se cogitar a respeito da incidência do princípio da insignificância, uma vez que os parâmetros valorativos estabelecidos pela jurisprudência não se encontram preenchidos, notadamente em razão do alto valor dos objetos subtraídos (fls. 25) e das condições pessoais dos réus, que ostentam vasta folha de antecedentes e reincidência específica, como se

analisará em fase própria. E nem se diga que o crime foi impossível, uma vez que a simples existência de sistema de vigilância ou de segurança no interior de estabelecimento comercial não inviabilizam a configuração do crime de furto (Súmula 567, do STJ). E, não há como reconhecer o crime de furto na modalidade tentada. O delito foi consumado, porque o réu apoderou-se dos bens do estabelecimento-vítima, só tendo sido preso após pronta e efetiva abordagem da polícia militar. Os réus, pois, tiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo: "O crime de roubo, assim como o de furto, se consuma quando o agente obtém a posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica. Doutrina. Jurisprudência" (STJ, HC 199613/SP, j. 26/03/2013); "Tendo o agente subtraído a res e a retirado do local do furto, vindo a ser preso em flagrante algumas quadras depois, tal conduta revela a consumação do delito, não sendo possível a desclassificação para o crime na sua forma tentada". (TJMS, 2ª Turma, Apelação Criminal nº 2006 020.141-1/0000-00, Rel. Des. João Carlos Brandes Garcia, j. 31/01/2007) Grifos nossos; "Se a vítima, após a fuga do agente, busca auxílio policial e, juntamente com os policiais, sai à sua procura, não pode falar em tentativa, mesmo que a busca redunde na prisão e recuperação dos bens subtraídos. A prisão ocorre por procura e obra do acaso, o que permite que, momentaneamente, o agente tenha a posse tranquila da res". (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - BMJ 78/14); "Furto qualificado. Concurso de agentes e escalada. Subtração de telhas de zinco de um barracão, no qual os agentes ingressaram através da cobertura. Réus surpreendidos nas proximidades do local do crime, na posse da 'res' e de uma ferramenta turquesa. Prova hábil. Condenação de rigor. Penas bem fixadas. Apelo de CLÁUDIO improvido. Apelo de EZEQUIEL provido em parte, estabelecido o regime aberto." (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.119180-6, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/10/09); "Apelação - Furto - Materialidade e autoria bem delineadas - Prova dos autos dando conta de que o réu pulou o muro, quebrou o vidro, invadiu a residência da vítima e, logo após se evadiu, levando consigo vários objetos - Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais e da testemunha civil ouvida - Qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo demonstradas pela prova oral e pelo exame pericial do local dos fatos - Absolvição ou afastamento das qualificadoras - Impossibilidade - Pleito visando o reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Réu preso em flagrante, em poder dos bens furtados, após diligências efetuadas pelos policiais - Réu que teve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, ainda que por breve espaço de tempo - Pena fixada no mínimo legal - Confissão espontânea corretamente compensada com a agravante da reincidência - Regime prisional inicial fechado, haja vista se tratar de réu reincidente que cometeu furto consumado duplamente qualificado, em plena luz do dia, revelando audácia e destemor - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis - Impossibilidade - Sentença mantida - Apelo improvido." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.187416-4, Rel. Des. Borges Pereira, j. 29/09/09) Grifos nossos. Aplicável à espécie, ainda que por analogia, o disposto na Súmula 582, do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida á perseguição imediata ao agente da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". No mais, restou caracterizada a qualificadora do concurso de agentes em razão dos elementos colhidos por toda a instrução processual, principalmente pelas declarações das testemunhas, que afirmaram seguramente que os réus agiam em conjunto. Urge observar que da folha de antecedentes dos réus (fls. 36/39 e 48/50 - Félix e fls. 40/46 e 51/54 - Maycon), ambos figuram como réus nos autos nº 1507268-94.2021.8.26.0228 e 1513041-57.2020.8.26.0228, o que reforça a união dos agentes, que por óbvio se conhecem e se dedicam à prática criminosa análoga a esta imputada nestes autos, em concurso. Importante destacar, por fim, que diversamente do apontado pelas Defesas a peça acusatória não descreve situação de rompimento de obstáculo e a única qualificadora apresentada é aquela do inciso IV, do § 4º, do art. 155, CP, qual seja, o concurso de pessoas. Assim, ainda que as imagens exigidas pelas Defesas apontem a ausência de trava, fio ou alarme nas peças

subtraídas, tal como confirmado pelas testemunhas. isso nenhum efeito traz na situação sub judice. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação, sendo de rigor a procedência da pretensão punitiva para a condenação dos acusados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, razão pela qual passo a dosagem individual da pena. a) Em relação ao réu FÉLIX VICTOR DE JESUS PEREIRA SILVA - Na primeira fase de aplicação, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu ostenta vasta folha de antecedentes (fls. 36/39), na qual infere-se uma pluralidade de inquéritos policiais e processos criminais, maculando a conduta social e periculosidade. Além disso, já tem outra condenação pelo mesmo delito (autos nº 1507268-94.2021 - fls. 48/50), sem contar aquela que será utilizada na próxima fase de dosimetria. Desta forma, aumento a pena-base na fração de 1/6, perfazendo o total de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu (autos nº 1513041-57.2020 - fls. 48/49), majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Justifica-se o aumento da agravante acima do mínimo, pois para reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressaltadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada" (STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010); "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (STJ HC nº 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014). Pelo exposto, torno definitiva, assim, a pena estabelecida na fase intermediária. Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, § 1º, c.c. artigo 60, "caput", ambos do Código Penal. b) Em relação ao réu MAYCON ELYAKIM RODRIGUES DE ASSIS - Na primeira fase de aplicação, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu ostenta vasta folha de antecedentes (fls. 40/46 e 51/54), na qual infere-se uma pluralidade de inquéritos policiais e processos criminais em andamento, inclusive com condenação (autos nº 1507268-94.2021 - fls. 51/52), maculando a conduta social e periculosidade. Além disso, já tem outra condenação pelo mesmo delito (autos nº 1501004-03.2018 - fls. 53), sem contar aquela que será utilizada na próxima fase de dosimetria. Desta forma, aumento a pena-base na fração de 1/6, perfazendo o total de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu (fls. 52 - autos nº 1513041-57.2020), majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Justifica-se o aumento da agravante acima do mínimo, pois para reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA

PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada" (STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010); "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (STJ HC nº 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014). Pelo exposto, torno definitiva, assim, a pena estabelecida na fase intermediária. Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, § 1º, c.c. artigo 60, "caput", ambos do Código Penal. Sendo eles reincidentes e portadores de maus antecedentes e reincidentes, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena segregativa de liberdade. Ainda que a pena tenha sido fixada em menos de quatro anos de reclusão, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a concessão de regime mais brando tornará evidente o fracasso da reprimenda, que merece ser mais severa no caso concreto, atendendo-se, pois, ao princípio da individualização da pena: "APELAÇÃO CRIMINAL - Furto (artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime fechado mantido. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais gravoso. Precedentes do STJ. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500333-45.2021.8.26.0452; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) - grifos nossos"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, que é multirreincidente, inclusive em crime da mesma natureza, com quatro condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora em comento, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 6. (...) 7. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu,

a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Inteligência, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ. 9. Writ não conhecido." (STJ, Quinta turma, HC 721299-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/03/2022). Diante do quantum da pena e também sendo os réus reincidentes específicos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante artigo 44, do Código Penal, e concessão de sursis, na forma do artigo 77, do mesmo diploma legal. Ante a folha de antecedentes, verifica-se que os réus apresentam risco real e sério à ordem pública, uma vez que se dedicam com habitualidade a práticas criminosas. Além do mais, tendo eles respondido ao processo cautelarmente presos, seria um contrassenso libertá-los após o decreto condenatório, em que se fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Assim, por todo o exposto e permanecendo hígidos os requisitos da prisão preventiva, mantenho-a tal como decretada, não podendo, portanto, recorrerem em liberdade. Recomende-se-os na prisão onde se encontram. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno (i) MAYCON ELYAKIM RODRIGUES DE ASSIS, como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo e; (ii) FELIX VICTOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Como exposto, os réus não poderão recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva decretada porque presentes os requisitos legais. Ademais, não há elementos nos autos – principalmente os subjetivos – para a análise do previsto no art. 387, §2º, do CPP. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais: “Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria.” (TJSP – 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 – Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.). No mais, importa assinalar que, à luz do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em sua atual redação, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, neste caso deixo de fixar a referida indenização mínima para reparação dos danos causados, porque infere-se dos autos que os bens subtraídos foram devolvidos à vítima, que não demonstrou suportar qualquer outro tipo de prejuízo financeiro decorrente da ação criminosa perpetrada pelos acusados. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/03, condenados, os réus arcarão com as custas processuais: “o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min.

Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib). Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeçam-se guias de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias." Pelo Ministério Público foi dito não ter interesse em recorrer. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado para o Ministério Público. As Defesas manifestaram interesse em recorrer da sentença. Assim, recebo o Recurso interposto, devendo as i. Defesas apresentarem as razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Geziel Gomes Barbosa, Escrevente Téc. Judiciário, subscrevi.

MM. Juiz(a) de Direito:

Promotoria de Justiça:

Réus:

Defesas:

Certifico e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro termo nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo. Certifico ainda que, havendo sido presente o termo assinado eletronicamente pelo(a) MM.(a). Juiz(a) que à mesma presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Geziel Gomes Barbosa, digitei.